

1515410-78.2018.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515410-78.2018.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515410-78.2018.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2126041/2018 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 1386183 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 19532/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2126041 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 19532/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2126041 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 19532/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2126041 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 19532/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO PEDROZO TORCIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Leandro Pedrozo Torciano, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 29 de agosto de 2018, por volta pelo período da manhã, na Rua Gio Bata Forneti, nº 3-69, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu para si diversos objetos, avaliados em 955 reais, da vítima Gabriela Nunes de Oliveira.

Boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de avaliação indireta (fls. 12), relatório policial final (fls. 42/43).

Pela decisão de fls. 63/64, foi recebida a denúncia e determinada a citação do

acusado.

O réu foi citado (fls. 84), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 88).

A decisão de fls. 93/97 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 197/199 foram ouvidos os PM Antônio Carlos Garcia Moreno, PM Joaquim Jurandir Telles e Marcos Paulo Torciano.

Na audiência, em continuação de fls. 240/242, as partes desistiram da oitiva da ofendida. Na mesma ocasião, foi o acusado interrogado.

O Ministério Público ofertou memoriais, às fls. 270/275, pugnando, em suma, pelo provimento da pretensão punitiva, com a condenação do acusado, valorando-se os maus antecedentes, personalidade transviada, a constatação da reincidência específica, bem como da confissão espontânea, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 279/288 pleiteou pela absolvição pela insignificância penal ou a fixação da pena-base no mínimo legal, valorando-se a confissão, compensando-a com a reincidência, com a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a privativa por restritivas de direitos

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de avaliação indireta (fls. 12) e relatório policial final (fls. 42/43).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A testemunha Marcos Paulo Torciano, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que é pai do acusado. Afirmou que o réu é dependente químico e, por isso, ele invadiu a casa da vizinha e subtraiu alguns bens. Informou que ele trocou os bens por drogas. Esclareceu que a vítima conseguiu recuperar alguns dos bens, pois o próprio réu indicou onde estariam. Mencionou que a outra parte ressarcia à ofendida de seu próprio bolso.

Os policiais militares Antônio Moreno e Joaquim Jurandir Telles, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que foram acionados acerca do furto. Afirmaram que a ofendida contou que havia saído para trabalhar, tendo deixado uma janela aberta. Informaram que, a vítima reportou que, quando retornou do trabalho, deu falta de um perfume, uma aliança, semijoias e um capacete. Esclareceram que a vítima desconfiou do acusado, seu vizinho, e, assim, foi até a casa dele e acabou sendo informada pelos pais do réu que ele, de fato, estava no quintal da casa dela, no período da manhã. Mencionaram que, quando o acusado chegou, ele confessou a prática do furto, sendo que afirmou que havia vendido os bens em um ponto de drogas. Citaram que os pais do acusado contaram que ele é envolvido com drogas.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Leandro Pedrozo Torciano, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou a prática delitiva. Disse que pulou na casa da ofendida e subtraiu os bens, sendo que estava sob efeito de 'crack'. Afirmou que seu pai chegou a dar 300 reais para a vítima.

De acordo com a prova colhida, o acusado invadiu a casa da vítima e subtraiu os bens, os quais, foram parcialmente "vendidos" para sustentar o vício de drogas. O próprio pai do acusado citou a prática delitiva (posteriormente amenizada pelo ressarcimento), menção confirmada pela confissão do acusado.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (fls. 208/219 e 229/235).

É o feito nº 1670-64.2017 cometido anteriormente, contudo, com trânsito em julgado posterior.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar Maus Antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014)

Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, a culpabilidade, circunstâncias e consequências não transbordam as

barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, o acusado é portador de tripla reincidência específica (7009-09.2014, 27877-71.2015 e 34528-56.2014).

Por isso, reconhecida a confissão, a qual deve ser compensada com apenas uma das reincidências.

E a conclusão encontra eco na jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Portanto, a pena é agravada em 1/5 (reincidências específicas remanescentes), atingindo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos réus.

O regime é o inicial fechado.

Os maus antecedentes e reincidências denotam que o regime fechado é o único apto a reprimir e, principalmente, ressocializar o acusado.

No ponto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO.

PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE.

MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a

concessão da ordem de ofício.

II - O aumento na primeira fase da dosimetria, em razão dos maus antecedentes, seja reduzida ao patamar mínimo de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade, ressalto, que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, como defende a impetrante.

III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.

IV - Alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria.

V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena do paciente definitivamente para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, 5 Turma, HC 578638 / SC, relator ministro Felix Fischer, julgado em 26/05/2020)

As citadas circunstâncias pessoais desfavoráveis, impedem, por vedação expressa, o manejo das penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL na ação penal e, desta feita, CONDENO o acusado LEANDRO PEDROZO TORCIANO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155 "caput" do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição poderá permanecer. Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA